

1501588-30.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2165803/2019 - 02º D.P. BARUERI, 5653341 - 02º D.P. BARUERI, 1494/19/609 - 02º D.P. BARUERI, 2165803 - 02º D.P. BARUERI, 1494/19/609 - 02º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501588-30.2019.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501588-30.2019.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2165803/2019 - 02º D.P. BARUERI, 5653341 - 02º D.P. BARUERI, 1494/19/609 - 02º D.P. BARUERI, 2165803 - 02º D.P. BARUERI, 1494/19/609 - 02º D.P. BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

CHRISTIAN DE OLIVEIRA SALGADO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos.

CHRISTIAN DE OLIVEIRA SALGADO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 05 de junho de 2019, por volta das 13h, na Rua Manoel Pereira da Silva, nas proximidades do imóvel nº 273, no bairro Jardim São Vicente de Paula, nesta cidade e Comarca de Barueri/SP, o acusado mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, drogas (13 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 7,24g; e 11 porções de Cannabis Sativa L, com o peso líquido 19,8g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O acusado, devidamente notificado (fls. 102) e citado nesta oportunidade,

apresentou defesa preliminar (fls. 76/80).

Inicialmente, foi proposto acordo de não persecução penal pelo Ministério Público ao acusado (fls. 103/106).

Posteriormente, o beneficiado descumpriu as condições impostas no referido acordo, ante a prisão em flagrante delito nos autos nº 1501374-69.2020.8.26.0068 (fls. 124 e 142/143), fato este que motivou a revogação do acordo e consequente recebimento da denúncia (fls. 135/137).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, e, ao final o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência (fls. 02/04); auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); auto de constatação e de exame toxicológico (fls. 19/21 e 82/84), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na Delegacia (fls. 09), optou por permanecer calado e somente manifestar-se em juízo.

Em Juízo, confessou a imputação nos termos da denúncia.

Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu. Como já se decidiu "A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá a força se desmentida pelas provas restantes" (RJDTACrim 6/63).

As testemunhas Derick Allan Silva e Diego Andrade Lima, policiais militares, nas oportunidades em que foram ouvidos, narraram que na data dos fatos realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram um indivíduo e optaram pela abordagem e revista pessoal. Foi localizado o valor de R\$ 130,00 na posse do acusado, que confessou ser produto traficância no local. As drogas foram localizadas ocultas próximo ao local da abordagem, em um portão de uma residência abandonada.

Nesta data foi ouvido novamente o policial Derick o qual confirmou o seu depoimento prestado anteriormente.

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, o depoimento dos policiais devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seu depoimento ou retire sua eficácia probatória. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria: "PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese" (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Destarte, restou comprovado, assim, que o réu mantinha em depósito as drogas apreendidas.

Ademais, a forma como a droga estava embalada - porções individuais e a quantidade e variedade de drogas - e a dinâmica da prisão do acusado - deixam claras a sua intenção de mercancia da substância entorpecente.

Caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, ante a ausência de elementos que pudessem levar à sua exasperação. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea, mas deixo de diminuir a pena porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal, de acordo com a

súmula 231 do STJ.

Tendo em vista que o réu já havia sido preso em flagrante nesse delito, sido beneficiado com a liberdade provisória e, em liberdade provisória voltou a cometer novo crime de tráfico, bem como ante a falta de comprovação de atividade lícita, restou plenamente comprovada a dedicação a atividade criminosa, não sendo possível o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11343/06.

Pena final em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O dia-multa fica fixado na base unitária mínima, diante da ausência de comprovação da situação financeira do acusado.

Diante da primariedade do réu, da sua confissão e colaboração com a Justiça, apesar da gravidade da conduta, possível a fixação de regime inicial SEMIABERTO para início de cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR CHRISTIAN DE OLIVEIRA SALGADO, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Em razão da condenação ora perpetrada, deverá o acusado permanecer no cárcere como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal e desta sentença.

Recomende-o na prisão em que se encontra, expedindo-se guia de recolhimento com urgência, para que o condenado seja transferido ao regime imposto na sentença.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido, por se tratar de produto do crime, nos termos do artigo 63 da lei 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado façam as devidas anotações e comunicações.

Incinere-se a droga, nos termos da lei.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA